

quarta-feira, 21 de janeiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



[Capa](#)

[Especiais](#)

[Notícias](#)

[Colunas](#)

[Artigos](#)

[Estúdio
ConJur](#)

[Áreas](#)

[Anuários](#)

[Loja](#)

➔ [Consultor Jurídico](#) > [Áreas](#) > [Tributário](#) > Redução de benefícios fiscais para 2026: o 'confisco silencioso' promovido pela Receita Federal

OPINIÃO

Redução de benefícios fiscais para 2026: o 'confisco silencioso' promovido pela Receita Federal

[Cristina Caroline da Silva Pires](#)

20 de janeiro de 2026, 20h31

Tributário

Publicada no “apagar das luzes” de 2025, no dia 31 de dezembro, a Instrução Normativa RFB nº 2305 surge como um marco de austeridade fiscal que altera drasticamente o balanço financeiro das empresas brasileiras: a redução linear e sistêmica de incentivos e benefícios fiscais federais.

Diferente de uma revogação direta, a norma opera através de uma “calibragem técnica” que atinge tributos vitais como PIS/Pasep, PIS/Pasep-Importação, Cofins, Cofins-Importação, IRPJ, CSLL, Imposto de Importação (II), IPI e a contribuição previdenciária patronal.

Para o empresário, isso não se traduz em um novo imposto, mas em um esvaziamento planejado dos benefícios que garantiam a competitividade de sua operação.

A arquitetura da redução: o ‘sistema padrão’

O cerne da norma reside na criação do conceito de “sistema padrão de tributação”, detalhado no artigo 4º, que serve como ponto de partida para o cálculo do “corte” nos benefícios.

[APOIO](#)



Esse sistema ignora qualquer especificidade setorial ou incentivo prévio, estabelecendo, por exemplo, o Lucro Real como a régua para o IRPJ e a CSLL, as alíquotas cheias da TIPI para o IPI, e as

A partir desse padrão, a Receita Federal institui uma nova métrica de cálculo:

- **Isenção e Alíquota Zero (artigo 7º):** A redução será implementada mediante aplicação de alíquota correspondente a 10% da alíquota do sistema padrão.
- **Alíquota Reduzida (artigo 8º):** O novo cálculo será a soma de 90% da alíquota reduzida com 10% da alíquota padrão.
- **Redução de Base de Cálculo (artigo 9º):** O benefício será limitado a 90% da redução originalmente prevista na legislação.
- **Créditos Financeiros e Presumidos (artigo 10):** O aproveitamento fica limitado a 90% do valor original, com o cancelamento do valor excedente.

O alerta vermelho para o lucro presumido

A mudança mais impactante para o médio empresário está no Capítulo IX. O artigo 14 determina um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção do IRPJ e da CSLL.

Essa majoração da base de cálculo incide sobre a parcela da receita bruta total que exceder o valor de R\$ 5 milhões no respectivo ano-calendário, artigo 15.

O limite deve ser verificado trimestralmente considerando a receita bruta acumulada no ano.

Assim, no trimestre em que o limite for superado, a parcela excedente — e a totalidade das receitas nos trimestres subsequentes — sofrerá o acréscimo de 10% nos coeficientes de presunção.



Cronograma de implementação e exceções

O empresário deve estar atento ao calendário de curto prazo. A implementação será escalonada conforme o artigo 3º:

- **A partir de 1º de janeiro de 2026:** Para os benefícios referentes ao IRPJ e ao Imposto de Importação.
- **A partir de 1º de abril de 2026:** Para os demais tributos, como PIS/Cofins, IPI e contribuição previdenciária.

Apesar do caráter abrangente, a norma preserva salvaguardas no artigo 16, como as imunidades constitucionais, o regime da Zona Franca de Manaus, produtos da Cesta Básica Nacional e benefícios vinculados a condições onerosas (investimentos) já cumpridas e aprovadas até 31 de dezembro de 2025.

Aplicação prática da IN RFB nº 2305/2025: impacto no coeficiente de presunção (IRPJ e CSLL)

Imagine uma empresa de Prestação de Serviços (cujo coeficiente de presunção padrão é 32%). Veja como a conta muda ao longo de 2026:

Tabela comparativa: O impacto no Lucro Presumido (IRPJ e CSLL)

2.305/2025 (Artigos 14 e 15):

Faixa de faturamento acumulado	Coeficiente até 2025	Novo coeficiente (2026)	Impacto na base de cálculo
Até R\$ 5 milhões	32%	32% (Sem alteração)	Mantém a presunção original.
Acima de R\$ 5 milhões	32%	35,2%	Aumento de 10% sobre a margem presumida.

Observação: Porque 35,2%? A norma não cria um novo coeficiente fixo. Ela diz que a empresa deve pegar o seu coeficiente atual e aplicar um acréscimo de 10% sobre ele. Então:

- 1. Coeficiente Padrão (Regra Geral): 32%
- 2. O “ajuste” da IN 2.305 (artigo 14): + 10% de acréscimo sobre os 32%.
- 3. A conta: $32 + (32 \times 0,10) = 32 + 3,2 = 35,2\%$

Entendendo a lógica da “majoração progressiva”

A grande “armadilha” dessa instrução normativa não está apenas no aumento do percentual, mas na forma como ele é apurado trimestralmente. Não se trata de uma mudança fixa para o ano todo, mas de um gatilho de faturamento.

1. O gatilho (artigo 15)

O aumento de 10% no coeficiente (ex: de 32% para 35,2%) só “dispara” quando a receita bruta acumulada da empresa no ano ultrapassa R\$ 5 milhões.

2. O efeito dominó (artigo 15, § 2º)

- No trimestre do estouro: aplica o coeficiente maior (35,2%) apenas sobre a parcela que exceder os R\$ 5 milhões.
- Nos trimestres seguintes: Uma vez que o limite foi atingido, perde o direito ao coeficiente original. Toda a receita dos trimestres restantes de 2026 será tributada pelo coeficiente majorado.

Por que isso é um ‘confisco silencioso’?

Porque a alíquota do imposto (15% de IRPJ, por exemplo) continua a mesma. O que a Receita Federal fez foi expandir a base de cálculo. Ao dizer que o lucro não é mais 32%, mas sim 35,2%, ela tributa uma fatia maior do seu faturamento bruto sem precisar votar uma nova lei de aumento de alíquotas.

Gastos tributários não alcançados pela redução

- 1. Entidades filantrópicas e de assistência social, instituições beneficentes que possuem o CEBAS continuam com isenção integral da contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição Previdenciária Patronal (proteção garantida no artigo 195, § 7º da C.F.);
- 2. Agronegócio e exportação rural Permanece intacta a não incidência de contribuição social sobre as receitas decorrentes da exportação de produtos rurais, protegendo a competitividade do agro brasileiro no mercado externo (artigo 149, § 2º, I, da CF/88).
- 3. Setor de tecnologia e pesquisa (Padis e CNPq)
 - Padis: As empresas de semicondutores e painéis solares continuam com alíquota zero e créditos financeiros de IRPJ, CSLL, PIS/Cofins e IPI, conforme a Lei nº 11.484/07.
 - CNPq: Importações de máquinas e insumos destinados à pesquisa científica autorizadas pelo CNPq seguem isentas de PIS/Pasep, Cofins e Imposto de Importação.
- 4. Programas sociais de habitação e educação

- alíquotas reduzidas de IRPJ (0,31%), CSLL (0,16%), PIS (0,09%) e Cofins (0,44%) não sofrem o ajuste da IN 2.305;
- **Prouni:** As instituições de ensino superior mantêm a isenção de tributos sobre o lucro e receita na proporção das bolsas oferecidas (Lei nº 11.096/05);
5. **Pequenos negócios (Simples Nacional e MEI):** Como esses regimes possuem base constitucional própria e lei complementar específica (LC 123/06), as alíquotas reduzidas e o sistema de arrecadação unificado permanecem inalterados pela nova instrução normativa.
6. **Previdência de baixa renda:** A alíquota reduzida de 5% para o MEI e para as donas de casa (segurados facultativos de baixa renda) continua vigente, garantindo a inclusão previdenciária sem o acréscimo técnico imposto às demais empresas.

Conclusão

Diante desse cenário de “ajuste técnico” publicado no último dia do ano, a revisão do planejamento tributário não é mais uma opção, mas uma medida de sobrevivência para o exercício de 2026.

Cristina Caroline da Silva Pires

é advogada tributária, MBA em Gestão de Tributos pela USP/Esalq, pós-graduada em Direito Tributário e Empresarial pela Faculdade Cândido Mendes (RJ) e graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal).

VER COMENTÁRIOS

Tags: **benefícios fiscais** **cofins** **IRPJ e CSLL** **PIS/Pasep** **Receita Federal**

[compartilhe](#)

RECEBER

Encontrou um erro? **Avise nossa equipe!**

Leia também



**ICMS/ICMS de insano
agrícola: a conta
vai ficar para o
produtor rural?**



**O desajuste do Fundo
de Compensação
de Benefícios
Fiscais de ICMS**



OPINIÃO
**O impacto da
tokenização de
ativos na
tributação
brasileira**



OPINIÃO
**LC 224 promove
esvaziamento
progressivo do
regime de lucro
presumido**



OPINIÃO
**'Tributação verde'
pode se converter
em novo vetor de
injustiça fiscal**



OPINIÃO
**PLP 125
sistematiza
autorregularizaçã
como direito do
contribuinte**



quarta-feira
21 de janeiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br